CARTILHA · EDIÇÃO PESSOAL · SANTA CATARINA · NOVEMBRO DE 2026

Reforma Tributária e Advocacia

O que muda para sociedades de advogados e para o advogado pessoa física — com foco em quem está começando.

GUSTAVO PACHER
ADVOGADO TRIBUTARISTA

uma iniciativa pessoal e independente
@gustavopacher

Conteúdo exclusivamente didático. A legislação da reforma está sendo alterada em alta velocidade. Esta cartilha não substitui a análise jurídica e contábil de cada caso e não deve ser utilizada, isoladamente, para a tomada de qualquer decisão.

ANTES DE COMEÇAR

Uma reforma em movimento

Em quatro meses mudaram a alíquota de referência da CBS, o prazo da NFS-e nacional, a janela do Simples, o cronograma do split payment e a data do CNPJ da pessoa física. Esta cartilha foi escrita sabendo que parte dela ficará desatualizada.

LEIA COM ESTE ESPÍRITO

Os números aqui apresentados são **cenários ilustrativos**, construídos a partir dos atos oficiais vigentes na data de fechamento (**7/11/2026**). Alíquotas de referência, prazos e interpretações administrativas podem mudar antes de 1º de janeiro de 2027 — e mudarão ao longo da transição até 2033.

FINALIDADE E LIMITES

O que esta cartilha é

Um mapa didático: traduz a EC 132/2023, a LC 214/2025, a LC 227/2026 e os atos regulamentares em decisões práticas.

O que ela não é

Não é parecer, consultoria nem orientação individual. Nenhuma decisão de regime, estrutura ou preço deve se basear só neste material.

O que fazer com ela

Identificar seu perfil, levantar seus números e levar o caso a um tributarista e a um contador para avaliação individualizada.

QUEM ASSINA

Esta é uma **iniciativa pessoal** de **Gustavo Pacher**, advogado tributarista com atuação em direito tributário empresarial e planejamento na transição da reforma. A cartilha nasceu do acompanhamento diário da regulamentação — da tramitação da PEC 45 à LC 227/2026 — e do contato direto com escritórios e advogados autônomos que precisam decidir regime, estrutura e preço nos próximos meses. Foi escrita para a realidade catarinense, com capítulos próprios sobre pessoa física, jovem advocacia, formas de vínculo e sucumbência.

A redução de 30% das alíquotas para as profissões intelectuais regulamentadas, hoje no art. 127 da LC 214/2025, resultou da mobilização das entidades representativas da advocacia durante a tramitação no Congresso. A menos de dois meses da CBS efetiva, a tarefa agora é orientativa: entender, simular e decidir com método.

ACOMPANHE A SÉRIE

Cada capítulo desta cartilha desdobra-se em conteúdo comentado no Instagram **@gustavopacher** — com os prazos atualizados sempre que a regulamentação mudar.

GUIA DE LEITURA

Como usar esta cartilha

Encontre o seu perfil, comece pelas seções indicadas e tenha à mão o significado das siglas.

SIGLAS QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

CBS / IBS	Contribuição (federal) e Imposto (estadual-municipal) sobre Bens e Serviços — o IVA dual que substitui PIS/Cofins, ICMS e ISS.	SUA	Sociedade Unipessoal de Advocacia — pessoa jurídica de um só advogado (Lei 8.906/94, art. 15, com a Lei 13.247/2016).
DAS	Guia única do Simples Nacional.	CNPJ técnico	Inscrição cadastral da pessoa física contribuinte de IBS/CBS; não cria pessoa jurídica (cap. 4).
NFS-e	Nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional.	CST / cClassTrib	Códigos que identificam na nota a situação tributária e a classificação do serviço (ex.: redução de 30%).
Split payment / RAD	Tributo segregado no pagamento / recolhido pelo tomador.	CGSN / CGIBS	Comitês gestores do Simples Nacional e do IBS.
Regime regular	Apuração de IBS/CBS por débito e crédito, fora do DAS.	Simples híbrido	Optante do Simples que apura IBS/CBS pelo regime regular e mantém os demais tributos no DAS.
Nanoempreendedor	Pessoa física com receita anual inferior a 50% do limite do MEI (R$ 40.500); não é contribuinte de IBS/CBS.	IRPFM	Imposto de renda mínimo da pessoa física de alta renda (Lei 15.270/2025).
ISS fixo / SUP	ISS por valor fixo por profissional das sociedades uniprofissionais (DL 406/68).	Anexo IV	Tabela do Simples aplicável à advocacia; INSS patronal recolhido por fora.

COMO USAR — COMECE PELO SEU PERFIL

SEU PERFIL	COMECE POR	SEU FOCO
Advogado(a) recém-inscrito(a) ou autônomo(a)	Capítulos 4, 5, 6 e 12	CNPJ técnico, nanoempreendedor, pessoa física × sociedade unipessoal, custo real da operação.
Sócio(a) de sociedade de advogados	Capítulos 3, 7, 8 e 9	Alíquotas, créditos, fim gradual do ISS fixo, sucumbência, contratos e precificação.
Optante pelo Simples Nacional	Capítulos 2, 7 e 11	Prazos abertos agora, Simples integral × regime híbrido, NFS-e nacional.

CAPÍTULO 1

O que muda, em uma página

A reforma do consumo (EC 132/2023) substitui cinco tributos por um IVA dual: a CBS (União) e o IBS (Estados e Municípios), além do Imposto Seletivo.

HOJE	AMANHÃ	EFEITO PARA O ESCRITÓRIO
PIS e Cofins (3,65% no presumido)	CBS	Alíquota várias vezes maior, mas com crédito sobre insumos tributados. Substituição integral em **1º/1/2027**.
ISS (inclusive ISS fixo por profissional)	IBS	Transição de 2029 a 2032; extinção em 2033. Incidência passa a ser sobre o faturamento.
ICMS	IBS	Afeta o escritório como comprador: gera crédito nas aquisições de bens.
IPI	Reduzido a zero / IS	Impacto marginal para a advocacia.

Redução de 30% — art. 127, LC 214/2025

Serviços de profissões intelectuais regulamentadas, inclusive advocacia, têm as alíquotas de IBS e CBS **reduzidas em 30%**. Requisitos: sócios habilitados, objeto exclusivo, atuação profissional direta. Na NFS-e: **CST 200 · cClassTrib 200052**.

Redução não é crédito

A redução diminui a alíquota sobre a receita. O crédito é outro mecanismo: desconta do débito o IBS/CBS pago nas aquisições vinculadas à atividade. Misturar os dois gera simulações erradas.

O PONTO ESTRUTURAL: A FOLHA NÃO GERA CRÉDITO

Escritórios concentram custos em pessoas — salários, encargos, pró-labore, associados e distribuição de lucros. **Nada disso é aquisição tributada por IBS/CBS.** Por isso a não cumulatividade compensa apenas parte do aumento nominal, e a carga efetiva tende a ser maior quanto maior a participação da folha.

MITOS QUE ATRAPALHAM

- **"O Simples acabou"** — não, mas a forma de apurar IBS/CBS muda.
- **"Quem só faz contencioso não é afetado"** — é: mudam nota, preço, caixa e, para o autônomo, cadastro.
- **"Sem alíquota final não há o que fazer"** — cadastros, contratos, códigos e simulações não dependem do percentual.

CAPÍTULO 2

Cronograma e prazos — atualizado

A transição vai de 2026 a 2033. Várias datas de 2026 foram alteradas ao longo do segundo semestre. Esta é a versão vigente em 7/11/2026.

2026
Teste: CBS 0,9% + IBS 0,1%; recolhimento dispensado se cumpridas as obrigações acessórias.

2027
CBS efetiva substitui PIS/Cofins. IBS 0,1%. Início do IS.

2028
CBS plena; IBS 0,1%.

2029
IBS 10% da alíquota cheia; ISS/ICMS a 90%.

2030–32
IBS 20% → 40%; ISS/ICMS 80% → 60%.

2033
Extinção de ISS e ICMS. IVA dual pleno.

O QUE MUDOU DESDE JULHO DE 2026

PROVIDÊNCIA	ANTES	AGORA	FONTE
NFS-e nacional obrigatória (ME/EPP do Simples)	1º/9/2026	**1º/11/2026 — em vigor**	Res. CGSN 191/2026 (revogou a 189)
Opção pelo regime regular de IBS/CBS ("híbrido") para o 1º sem./2027	1 a 30/9/2026	Encerrada em 30/10/2026	Res. CGSN 194/2026
Cancelamento da opção (Simples ou híbrido)	—	**3/11 a 20/12/2026 — aberta**	Res. CGSN 194/2026
Alíquota de referência da CBS 2027	Estimativas de 8,5% a 9,4%	TCU calculou **11,3%**; Senado decide até 15/12/2026	LC 214, arts. 349–353; TC 006.529/2026-7
CNPJ da pessoa física contribuinte	Julho/2026	**1º/1/2027**; sistema simplificado previsto para nov/2026	Decreto 13.075/2026; Comunicado RFB/CGIBS
Split payment	Janeiro/2027	Opcional e só B2B em 2027; obrigatório previsto para 2028. RAD opcional.	Cronograma RFB/CGIBS (ago/2026)
Campos de IBS/CBS obrigatórios na NF-e (regime regular)	—	Desde 3/8/2026	Ato Conjunto RFB/CGIBS 4/2026

ATENÇÃO IMEDIATA

Quem optou pelo regime híbrido em setembro/outubro e se arrependeu pode **cancelar a opção até 20/12/2026**. Quem não optou segue com IBS/CBS dentro do DAS no 1º semestre de 2027; a próxima janela, segundo a Secretaria-Executiva do CGSN, deve abrir em março de 2027 para o 2º semestre.

Prazos técnicos podem ser alterados por atos posteriores. Acompanhe com sua contabilidade e com o fornecedor do sistema de faturamento.

CAPÍTULO 3

Alíquotas: o que esperar em 2027 e em 2033

Dois números importam para a advocacia: a carga de 2027 (quando a CBS substitui PIS/Cofins) e a carga de 2033 (modelo pleno). Nenhum dos dois está definitivamente fixado.

11,3%

Referência da CBS para 2027 calculada pelo **TCU** (28/10/2026). Senado decide até **15/12**; se não votar, vale o cálculo do TCU.

≈ 7,9%

CBS + IBS para a advocacia em 2027, se mantidos 11,3% e a redução de 30%. Em 2027/28 a CBS fica 0,1 p.p. abaixo da referência e o IBS é 0,1%.

18,5–21%

Faixa ilustrativa para 2033 (alíquota conjunta entre 26,5% e 30%, menos 30%). O CGIBS trabalha com 27,91%; a LC 214 prevê trava em 26,5%.

COMO LER ESSES NÚMEROS

- **Alíquota de referência ≠ alíquota cobrada.** A referência é fixada pelo Senado; Estados e Municípios poderão, por lei própria, adotar alíquotas diferentes do IBS a partir de 2029.
- **O relator no Senado sinalizou revisão.** O senador Eduardo Braga declarou que o Senado foi "pego de surpresa" com os 11,3% e que a Fazenda estimava 9,21%. Audiências públicas em novembro. **Trabalhe com os 11,3% do TCU — e refaça as contas se o Senado alterar.**
- **Em 2027 o salto é grande para o lucro presumido:** de 3,65% (PIS/Cofins) para algo entre 6,4% e 7,9% nominais, com créditos a abater. O ISS permanece integral até 2028.
- **Para o Simples integral, nada muda na alíquota em 2027** — IBS/CBS continuam dentro do DAS pelo Anexo IV. Muda o crédito que o cliente recebe.

EXEMPLO ILUSTRATIVO — 2027, SOCIEDADE NO LUCRO PRESUMIDO

Receita mensal R$ 30.000; cenário CBS 11,3%. Premissa: insumos tributados à alíquota cheia, débitos extintos. Contabilidade tem redução de 30%; fornecedor do Simples gera crédito limitado — por isso o crédito abaixo é otimista.

ETAPA	CÁLCULO	VALOR
Débito CBS + IBS	R$ 30.000 × (11,2% + 0,1%) × 70%	R$ 2.373
Crédito: software, internet, energia, terceirizados	R$ 6.000 × 11,3%	− R$ 678
Crédito: contabilidade	R$ 1.500 × 11,3% × 70%	− R$ 119
Folha (R$ 12.000) e pró-labore (R$ 6.000)	Não geram crédito	R$ 0
CBS + IBS a recolher	**Carga efetiva ≈ 5,25% da receita** (hoje: 3,65%)	**R$ 1.576**

SIMULE COM OS SEUS NÚMEROS

O exemplo não é previsão. Simule com doze meses de receitas e despesas reais (método no cap. 12) e valide com a contabilidade.

CAPÍTULO 4

O “CNPJ técnico” do advogado pessoa física

É o ponto que mais gera confusão. A reforma criou uma inscrição no CNPJ que não transforma a pessoa física em pessoa jurídica. Entenda o que é — e o que não é.

O que é

- Uma identificação cadastral da pessoa física contribuinte de IBS/CBS, para emitir documento fiscal e integrar os sistemas da reforma.
- Separa as operações profissionais (pelo CNPJ) das operações pessoais (que continuam pelo CPF).
- Será obtida em sistema simplificado, inspirado no MEI digital, automatizado, com poucas exigências. Formato alfanumérico.

O que não é

- **Não é abrir empresa.** Não há contrato social, não há registro como sociedade, não há CNPJ “empresarial”.
- **Não é MEI** — advogado não pode ser MEI.
- **Não é Sociedade Unipessoal de Advocacia (SUA).** A SUA é pessoa jurídica registrada na OAB; o CNPJ técnico é só cadastro.
- **Não muda o IRPF.** Continua carnê-leão, tabela progressiva, DIRPF.

QUEM PRECISA — EM TRÊS PERGUNTAS

1. Exerce advocacia com habitualidade?

Pessoa física que presta serviço de forma habitual ou profissional é contribuinte (LC 214, art. 21).

2. Receita anual inferior a R$ 40.500?

É **nanoempreendedor** (art. 26, IV): não é contribuinte, dispensado de CNPJ e de documento fiscal de IBS/CBS. Pode optar pelo regime regular.

3. Acima do limite?

É contribuinte do regime regular: **CNPJ técnico a partir de 1º/1/2027**, NFS-e, apuração e recolhimento de IBS/CBS.

CORREÇÃO IMPORTANTE

O corte de **“R$ 7,5 mil por mês”** que circula **não tem base legal**. O corte da lei é o do nanoempreendedor: 50% do limite do MEI, hoje **R$ 40.500/ano (≈ R$ 3.375/mês)**. Ultrapassado o limite no ano, a pessoa física passa a contribuinte.

QUANDO E COMO

MARCO	O QUE OCORRE
Nov/2026	Previsão oficial do sistema simplificado de inscrição e do sandbox para emissores. Até o fechamento desta edição não localizamos sua publicação — acompanhe RFB e CGIBS.
1º/1/2027	Obrigatoriedade da inscrição para a pessoa física contribuinte ou responsável (Decreto 13.075/2026). Até 31/12/2026 a identificação continua pelo CPF.
A partir de 2027	NFS-e com CST/cClassTrib corretos, apuração de IBS/CBS, domicílio eletrônico, créditos sobre despesas documentadas.

CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

- Conta e despesas profissionais separadas das pessoais — isso define o que gera crédito.
- Certificado digital e domicílio eletrônico.
- Cláusula de IBS/CBS nos contratos. O IRPF continua sendo o maior peso: a comparação com a SUA (caps. 5 e 6) torna-se obrigatória.

CAPÍTULO 5

O advogado pessoa física — e quem está começando

A reforma chega junto com a Lei 15.270/2025 (novo IRPF). Para quem acabou de receber a carteira, a decisão "pessoa física ou sociedade unipessoal?" nunca foi tão relevante — nem tão dependente de números.

TRAJETÓRIA TÍPICA E O QUE MUDA EM CADA FASE

Fase 1 — Até R$ 40,5 mil/ano

Nanoempreendedor. Fora do IBS/CBS, sem CNPJ técnico. Paga IRPF (carnê-leão) e INSS como contribuinte individual. ISS fixo anual de autônomo, conforme o município.

Risco: ultrapassar o limite sem perceber, no meio do ano.

Fase 2 — Acima do limite, como PF

Contribuinte regular de IBS/CBS com CNPJ técnico. Débito nominal ≈ 7,9% (2027, cenário TCU) menos créditos. IRPF progressivo até 27,5% sobre o rendimento líquido. INSS 20% até o teto.

Carga combinada cresce rápido.

Fase 3 — Sociedade Unipessoal (SUA)

Pessoa jurídica registrada na OAB. Pode optar pelo Simples (Anexo IV, a partir de 4,5%) ou pelo presumido. Pró-labore + distribuição de lucros. Custo contábil e obrigações acessórias maiores.

Exige planejamento, não reflexo — e não limita a responsabilidade pessoal (cap. 6).

COMPARATIVO DIDÁTICO — PESSOA FÍSICA × SUA NO SIMPLES

ITEM	PESSOA FÍSICA (ACIMA DO LIMITE)	SUA — SIMPLES NACIONAL
IBS/CBS	Regime regular: ≈ 7,9% nominais em 2027, com crédito sobre despesas documentadas.	Dentro do DAS (Anexo IV) ou, por opção, regime regular ("híbrido").
Imposto de renda	Carnê-leão mensal; tabela progressiva até 27,5%; nova faixa de redução até R$ 5 mil (Lei 15.270).	IRPJ/CSLL dentro do DAS. Lucro distribuído isento até R$ 50 mil/mês por beneficiário; acima, retenção de 10% — aplicação ao Simples é controvertida (cap. 10).
Previdência	Contribuinte individual, 20% sobre o rendimento, até o teto.	INSS patronal fora do DAS (Anexo IV) + contribuição do sócio sobre o pró-labore.
ISS até 2032	Fixo anual de autônomo (valor municipal).	Dentro do DAS, sobre o faturamento.
Crédito para o cliente PJ	Integral, se regime regular.	Limitado ao valor pago no DAS; integral no híbrido.
Custo de conformidade	Baixo a médio.	Médio: contabilidade, registro, obrigações acessórias.

REGRA DE BOLSO (APENAS PARA ORIENTAR A SIMULAÇÃO)

Quanto maior a receita e menores as despesas tributadas, maior a tendência de a SUA no Simples superar a pessoa física. Quanto mais clientes empresariais no lucro real/presumido, maior o valor do crédito que você transfere — e maior o peso do regime híbrido na conta. **Nenhuma delas dispensa a simulação individual.**

Checklist do entrante: cap. 13. Comparação em números: cap. 6.

CAPÍTULO 6

Advogado pessoa física × pessoa jurídica: em números

Simulação ilustrativa para 2027 — receita de R$ 15.000/mês, despesas documentadas de R$ 2.000/mês, cenário CBS 11,3%, sem sucumbência; INSS teto ≈ R$ 8.475, pró-labore R$ 3.000, ISS varia por município.

TRIBUTO / CUSTO MENSAL	PESSOA FÍSICA (REGIME REGULAR)	SUA — SIMPLES (ANEXO IV, 1ª FAIXA)	SUA — PRESUMIDO
IBS + CBS (débito − crédito)	R$ 960 (1.187 − 226)	Dentro do DAS	R$ 960
DAS (4,5%)	—	R$ 675	—
IRPJ + CSLL (presunção 32%)	—	Dentro do DAS	R$ 1.152
ISS (até 2032)	≈ R$ 80 (fixo de autônomo)	Dentro do DAS	≈ R$ 450 (3% ou fixo SUP)
INSS	R$ 1.695 (20% até o teto)	R$ 930 (patronal 20% + sócio 11% sobre pró-labore de R$ 3.000)	R$ 930
IRPF	R$ 2.200 (carnê-leão, base ≈ 11.305)	R$ 0 (pró-labore ≤ R$ 5 mil; lucro isento)	R$ 0
Contabilidade	—	≈ R$ 600	≈ R$ 800
Total	**R$ 4.935 · 32,9%**	**R$ 2.205 · 14,7%**	**R$ 4.292 · 28,6%**
Crédito transferido ao cliente PJ	Integral ≈ R$ 1.187	Limitado ≈ R$ 150	Integral ≈ R$ 1.187



O QUE A SIMULAÇÃO ENSINA — E O QUE ELA ESCONDE

Por que a SUA no Simples vence aqui

IRPF progressivo (27,5%) e INSS de 20% pesam na PF; a sociedade distribui lucro isento e paga pró-labore na faixa isenta. A reforma soma ≈ 7,9% de IBS/CBS sobre a PF.

O que muda o resultado

Carteira B2B: cliente no real/presumido credita ≈ R$ 1.187 da nota da PF ou do presumido e só ≈ R$ 150 da nota do Simples — mas pode preferir preço menor a crédito maior (cap. 7). Pró-labore maior eleva INSS e IRPF na SUA. Receita maior sobe a faixa do Anexo IV (até 33%). Sucumbência entra na receita bruta do Simples (cap. 9).

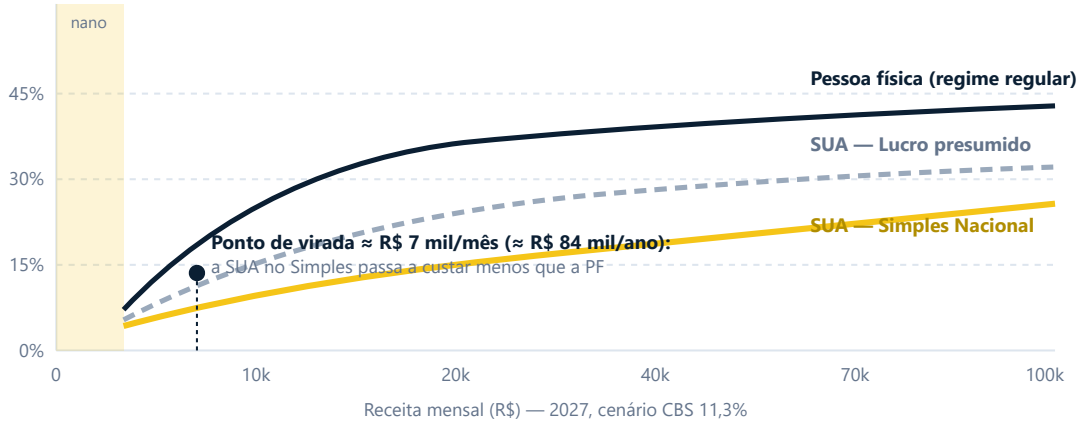
A SOCIEDADE NÃO É ESCUDO — A DECISÃO NÃO É SÓ TRIBUTÁRIA

Ao contrário de uma limitada comum, a sociedade de advogados **não limita a responsabilidade pessoal**: o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, além da responsabilidade disciplinar (Lei 8.906/94, art. 17) — inclusive na SUA.

CAPÍTULO 6 · CONTINUAÇÃO

Receita × enquadramento

Carga efetiva total (consumo + renda + previdência + contabilidade) por receita mensal, para advogado sem empregados, despesas tributadas de 15%, pró-labore R$ 3.000 e ISS 3% no presumido. O ponto de virada é sensível às premissas — com despesas menores ou pró-labore maior, ele sobe. Modelo didático; simule o seu caso (cap. 12).



Faixas aproximadas de receita mensal: até R$ 3,4 mil — nanoempreendedor · R$ 3,4 a 7 mil — pessoa física · acima de R$ 7 mil — sociedade unipessoal no Simples (Anexo IV, até o teto de R$ 4,8 mi/ano; acima, presumido ou real) · o presumido só vence o Simples quando outros fatores entram (abaixo).

O QUE DESLOCA AS CURVAS — FATORES QUE O GRÁFICO NÃO VÊ

Colaboradores CLT

INSS patronal e FGTS pesam igual nos três regimes (no Anexo IV a folha fica fora do DAS); mas folha não gera crédito: quanto maior a folha, menor o alívio dos créditos no regime regular.

Terceirizados e associados PJ

Geram crédito de IBS/CBS só no regime regular. Escritórios que operam com parceiros e associados por nota veem presumido e híbrido se aproximarem do Simples.

Carteira B2B

Cliente no lucro real/presumido credita a nota do regime regular. Se ele valoriza o crédito (cap. 7), o híbrido pode superar o Simples integral mesmo custando mais.

Sucumbência, pró-labore e ISS fixo

Sucumbência entra na receita bruta do Simples (cap. 9) e sobe a faixa. Pró-labore maior eleva INSS e IRPF na sociedade. O valor do ISS fixo municipal (SUP) muda a conta até 2032.

CAPÍTULO 7

Sociedades de advogados: três caminhos

A decisão depende de dois fatores: composição de despesas e perfil da carteira de clientes.

MODELO	COMO APURA IBS/CBS	CRÉDITO PRÓPRIO	CRÉDITO AO CLIENTE	PERFIL COMPATÍVEL
Simples integral	Dentro do DAS (Anexo IV)	Não	Limitado ao valor pago no DAS	Carteira de pessoas físicas e empresas do Simples
Simples híbrido	DAS sem IBS/CBS + regime regular para esses tributos	Sim	Integral	Carteira B2B com clientes no lucro real/presumido
Lucro presumido / real	Regime regular pleno	Sim	Integral	Escala, carteira corporativa, planejamento próprio

FLUXO DE DECISÃO

Qual é o regime do seu cliente típico?

Pessoas físicas / empresas do Simples

O cliente não aproveita crédito. **Tendência: Simples integral** (IBS/CBS no DAS).

Lucro real / presumido

O cliente credita a nota. **Tendência: simular o híbrido** — o crédito integral vira argumento de preço.

Carteira mista

Calcular margem por segmento e verificar se o ganho B2B paga a complexidade.

Receita acima do teto do Simples ou folha pequena e despesas tributadas altas?

Avaliar presumido/real: créditos próprios integrais, mas IRPJ/CSLL e ISS por fora.

Receita elevada de sucumbência?

No Simples ela integra a receita bruta (STJ). Fora dele, a tese da não incidência tem espaço (cap. 9).

Decisão

Formalizar na janela do CGSN; simular 12 meses; documentar com tributarista e contador.

CAPÍTULO 7 · CONTINUAÇÃO

Três regimes em números

2027, receita de R$ 60.000/mês. Despesas tributadas R$ 10.000/mês; cenário CBS 11,3%; Anexo IV 3ª faixa (RBT12 ≈ R$ 720 mil): alíquota efetiva ≈ 8,5%; ISS 3% no presumido; INSS patronal igual nos três e excluído. Ilustrativo.

MENSAL	SIMPLES INTEGRAL	SIMPLES HÍBRIDO	LUCRO PRESUMIDO
DAS	R$ 5.085	R$ 3.865 (sem a parcela PIS/Cofins ≈ 24%)	—
CBS + IBS regime regular (débito − crédito)	—	R$ 3.616 (4.746 − 1.130)	R$ 3.616
IRPJ + CSLL	No DAS	No DAS	R$ 4.608
ISS	No DAS	No DAS (IBS 0,1% fora)	R$ 1.800
Total	**R$ 5.085 · 8,5%**	**R$ 7.481 · 12,5%**	**R$ 10.024 · 16,7%**
Crédito ao cliente PJ	≈ R$ 1.220	≈ R$ 4.746	≈ R$ 4.746
Custo líquido para o cliente PJ (honorários − crédito)	R$ 58.780	**R$ 55.254**	**R$ 55.254**



LEITURA

O híbrido custa ≈ R$ 2.400/mês a mais ao escritório, mas entrega ≈ R$ 3.530/mês a mais de crédito ao cliente. **Se esse valor puder ser capturado no preço, a conta fecha; se a carteira for de pessoas físicas, não.**

Fim gradual do ISS fixo

Sociedades uniprofissionais que recolhem ISS por valor fixo por profissional (DL 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º) migram, de 2029 a 2032, para o IBS sobre o faturamento. Como cada município catarinense operacionalizará a redução do valor fixo ainda depende de regulamentação — acompanhe com a contabilidade; a tabela acima muda ano a ano.

Como apresentar ao cliente

Proposta com três linhas: honorários, IBS/CBS destacados e crédito estimado. O número que o cliente compara é o **custo líquido**, não o preço de tabela. É assim que o híbrido e o presumido disputam com o Simples integral na carteira corporativa.

CRÉDITO NÃO É DINHEIRO NA HORA — O CLIENTE TAMBÉM FAZ CONTA DE CAIXA

Mesmo o cliente que apura IBS/CBS pode preferir a nota mais barata à nota com crédito maior: o crédito só se realiza na apuração, contra débitos próprios, e pode ficar represado se a empresa acumular saldo credor ou estiver com margem apertada. Já o cliente pessoa física e o cliente do Simples olham só o preço.

CAPÍTULO 8

Sócio de serviço, associado ou empregado?

A reforma não altera o direito do trabalho, mas altera o custo de cada vínculo: o associado pessoa física passa a contribuinte de IBS/CBS. Simulação com remuneração de R$ 10.000/mês, 2027, CBS 11,3%. Ilustrativo.

MODALIDADE	CUSTO TOTAL PARA O ESCRITÓRIO	ENCARGOS DO ESCRITÓRIO	DESCONTOS DO ADVOGADO	LÍQUIDO DO ADVOGADO
Empregado — CLT Lei 8.906/94, arts. 18–21	≈ R$ 15.400 (Simples) · ≈ R$ 16.100 (presumido, com terceiros 5,8%)	INSS patronal 20% + RAT 1% ≈ 2.100 · FGTS 8% ≈ 800 · 13º e férias + 1/3 provisionados ≈ 1.944 + encargos ≈ 560	INSS ≈ 989 · IRRF ≈ 1.569	≈ R$ 7.440 + FGTS 800 e verbas de 13º/férias
Associado — pessoa física Prov. CFOAB 169/2015; RGEOAB art. 39	≈ R$ 12.000 + IBS/CBS da nota, creditável se o escritório estiver no regime regular	INSS patronal 20% sobre pagamento a contribuinte individual ≈ 2.000	INSS 11% retido ≈ 932 · IRRF ≈ 1.585 · IBS/CBS próprio ≈ 790 (menos créditos)	≈ R$ 6.700 (sem 13º, férias, FGTS)
Associado — via SUA no Simples nota fiscal da sociedade do associado	R$ 10.000 (crédito ao escritório limitado ao DAS)	Nenhum encargo previdenciário	DAS 4,5% ≈ 450 · INSS sobre pró-labore mínimo ≈ 300 · contador ≈ 400	≈ R$ 8.850
Sócio de serviço Lei 8.906/94, arts. 15–17; Prov. CFOAB 112/2006	≈ R$ 10.600 (pró-labore 3.000 + lucro 7.000)	INSS patronal 20% sobre o pró-labore ≈ 600	INSS 11% sobre pró-labore ≈ 330 · IRPF ≈ 0 (faixa isenta) · lucro isento	**≈ R$ 9.670**

Custo total do escritório por R$ 10 mil de remuneração



O rótulo não decide o vínculo

Pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade (CLT, arts. 2º, 3º e 9º) prevalecem sobre o nome do contrato. Associado com horário, metas e chefia é empregado — com passivo retroativo. O contrato de associação exige registro e participação real em honorários.

O que a reforma acrescenta

O associado PF acima de R$ 40.500/ano emite NFS-e com IBS/CBS ≈ 7,9% em 2027. Escritório no regime regular credita; no Simples integral, vira custo da cadeia. **Vínculo e regime passam a ser decididos juntos.**

Premissas: Anexo IV dispensa terceiros; RAT 1%; IRRF tabela 2026; pró-labore do sócio de serviço R$ 3.000 com distribuição desproporcional prevista no contrato; lucro isento até R$ 50 mil/mês. Êxito, bônus e benefícios não considerados.

CAPÍTULO 9

Honorários de sucumbência

Tema central para quem vive do contencioso — e com jurisprudência recente de origem catarinense.

ONDE ESTAMOS

A LC 214/2025 não resolve expressamente a incidência de IBS/CBS sobre a sucumbência. A ressalva aprovada pelo Senado no PLP 68/2024 ("ressalvados os honorários de sucumbência", então no art. 4º, § 6º) **não consta do texto consolidado da lei**; o § 6º vigente, incluído pela LC 227/2026, trata de outro tema. A controvérsia, portanto, permanece aberta.

A TESE PELA NÃO INCIDÊNCIA

Sucumbência é obrigação *ex lege*: nasce da decisão judicial, pertence ao advogado (CPC, art. 85, § 14) e não remunera serviço contratado pela parte vencida. Falta a **bilateralidade contraprestacional** exigida pelo art. 4º da LC 214 ("operações onerosas"). É a posição de Gustavo Brigagão (ConJur, 1º/7/2026), de Antonio Carlos de Souza Jr. (Revista APET nº 51) e do parecer do IAB (Indicação 106/2025). TJSP, TJPR, TJSC, TJGO, TJRN, TRF1 e TRF3 vêm afastando o ISS sobre a verba em sociedades fora do Simples.

O QUE O STJ DECIDIU — EM CASOS DE SANTA CATARINA

REsp 2.262.105/SC

2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, unânime, j. 16/6/2026, DJEN 25/6/2026. Sociedade de advogados optante pelo Simples **não pode excluir a sucumbência da base do ISS**: a verba integra a receita bruta decorrente do objeto social, e combinar o Simples com regras do regime ordinário seria um "regime híbrido" sem respaldo.

REsp 2.261.019/SC

Decisão monocrática do Min. Teodoro Silva Santos, no mesmo sentido: inclusão da sucumbência na base de cálculo do Simples Nacional.

LEITURA

Para quem está no Simples, a porta se estreitou — a sucumbência compõe a receita bruta do DAS. Para o regime regular (ISS hoje; IBS/CBS amanhã), a discussão de fundo sobre a materialidade segue em aberto e **tende a ser levada ao STF**.

CONDUTA PRUDENCIAL

- Requisitar a sucumbência em nome da sociedade, quando ela for a titular, com os efeitos tributários correspondentes.
- Manter contas e registros separados para honorários contratuais e sucumbenciais.
- Documentar a origem judicial de cada recebimento.
- Evitar automatismos na emissão de NFS-e sobre alvarás e RPVs.
- Acompanhar soluções de consulta, o STJ e a eventual chegada do tema ao STF.
- Discutir com o tributarista a conveniência de medida preventiva antes de 2027.

CAPÍTULO 10

Lucros, dividendos e o novo IRPF (Lei 15.270/2025)

Não é reforma do consumo, mas entra na mesma conta. Sem ela, a comparação pessoa física × sociedade sai errada.

10%

Retenção na fonte sobre lucros e dividendos pagos a uma mesma pessoa física acima de **R$ 50 mil no mês** (art. 6º-A da Lei 9.250/95). Vigente desde 1º/1/2026.

IRPFM

Imposto mínimo anual para renda total acima de R$ 600 mil, progressivo até 10% a partir de R$ 1,2 milhão. A retenção de 10% é antecipação.

R$ 5 mil

Nova faixa de redução do IRPF mensal para rendimentos até R$ 5 mil, com redução decrescente até R$ 7.350.

A CONTROVÉRSIA DO SIMPLES NACIONAL

POSIÇÃO	FUNDAMENTO	STATUS
Receita Federal	Perguntas e Respostas de 16/12/2025: a retenção de 10% aplica-se também às optantes do Simples.	Entendimento administrativo
Advocacia (tese contrária)	A isenção do art. 14 da LC 123/2006 só pode ser alterada por lei complementar; a Lei 15.270 é ordinária (CF, art. 146, III, "d").	Em discussão
Judiciário	Liminares afastando a retenção para sociedades de advogados no Simples (26ª Vara Cível Federal/SP, fev/2026; MS 5005115-17.2026.4.03.6100, mai/2026). Ações coletivas de entidades representativas da advocacia (MS coletivo e ADI) em tramitação.	Decisões favoráveis, sem definitividade

O QUE ISSO MUDA NA DECISÃO PF × SUA

- Para a maioria dos entrantes, o limite de R$ 50 mil/mês de distribuição está distante — a retenção não é o problema imediato.
- Para sociedades consolidadas, a distribuição de lucros precisa de **calendário**: a regra é por beneficiário e por mês.
- Lucros apurados até 2025 só preservaram a isenção se deliberados no prazo legal. Confirme com a contabilidade.
- O IRPFM alcança sócios de alta renda independentemente do regime da sociedade — inclusive no Simples.

CUIDADO COM A LITERATURA DE INTERNET

Há textos afirmando que escritórios "não pagam" a retenção porque sociedades de advogados são sociedades simples. A natureza civil da sociedade não afasta, por si só, a incidência. O que há são decisões judiciais específicas, sem efeito geral. Avalie com o tributarista.

CAPÍTULO 11

Nota fiscal, códigos, caixa e sistemas

A conformidade dependerá menos de lançamentos isolados e mais da consistência entre contrato, cadastro do cliente, nota, pagamento, contabilidade e apuração.

OBRIGAÇÃO	REGRA / EFEITO	AÇÃO
NFS-e nacional	ME/EPP do Simples: Emissor Nacional obrigatório desde 1º/11/2026 (web ou API). Demais prestadores: regras do município e integração ao ambiente nacional.	Testar portal, API, procurações, certificado e contingência.
CST 200 · cClassTrib 200052	Códigos das tabelas técnicas para a redução de 30% (art. 127) — profissões intelectuais, inclusive advocacia.	Parametrizar o cadastro de serviços; o código não dispensa verificar o enquadramento.
Local da operação	IBS no destino: o cadastro do cliente define o ente credor.	Corrigir cadastros incompletos.
Split payment	Em 2027 opcional, só B2B, por transferências eletrônicas; Pix e cartões depois. Obrigatoriedade prevista para 2028.	Recalcular capital de giro para 2028.
RAD — recolhimento pelo adquirente	Alternativa opcional desde 2027: o tomador recolhe o tributo.	Prever no contrato quem recolhe.
Domicílio tributário eletrônico	Canal oficial de intimações e cruzamentos.	Definir responsável e rotina de leitura.

QUEM CUIDA DE QUÊ

Comercial
Preço líquido ou com tributos; cláusula de reequilíbrio; identificação correta do tomador.

Faturamento
NFS-e, competência, códigos, destaque, reembolsos, local da operação.

Financeiro / Contábil
Conciliação bruto × tributo segregado × retenções; escrituração; créditos; fechamento.

Tecnologia
ERP, API, certificado, permissões, logs, contingência, tabelas atualizadas.

RESPONSÁVEL INTERNO

Mesmo no escritório pequeno, alguém precisa coordenar contabilidade, faturamento, contratos e sistema. A reforma atravessa todos esses setores; decisões isoladas geram inconsistência — **e inconsistência vira autuação**.

CAPÍTULO 12

Simule antes de decidir: o método

A advocacia costuma precificar pelo valor da causa ou pela tabela. Raramente pelo custo. A reforma força a mudança: sem conhecer o custo da operação, não há como decidir regime, preço ou estrutura.

Para que serve a simulação

- Tornar visível o custo total de operar a advocacia: tributos sobre consumo, renda e folha, mais despesas e conformidade.
- Comparar, ano a ano (2026–2033), pessoa física, SUA/Simples integral, Simples híbrido e lucro presumido.
- Mostrar o crédito que o escritório gera para o cliente empresarial — e quanto isso vale na negociação.
- Indicar o reajuste de honorários necessário para manter a receita líquida.

Para que não serve

- Não substitui parecer nem a apuração contábil.
- Não conhece sua legislação municipal de ISS nem as alíquotas que Estados e Municípios poderão fixar a partir de 2029.
- Não decide por você. Ela organiza as perguntas que você levará ao tributarista e ao contador.

O QUE ENTRA E O QUE SAI

Entradas

Receita mensal · nº de sócios/advogados · folha e pró-labore · despesas por categoria (tecnologia, imóvel, serviços, bens) · perfil da carteira (PF / Simples / presumido-real) · sucumbência · regime atual.

Parâmetros

Alíquota de 11,3% para 2027 (cálculo do TCU, sujeita a alteração pelo Senado; 26,5% / 27,9% / 30% para 2033) · redução de 30% liga/desliga · transição do ISS · Lei 15.270 (retenção e IRPFM) · split payment a partir de 2028.

Saídas

Carga efetiva por regime e por ano · ponto de virada entre regimes · crédito transferido ao cliente · reajuste necessário · relatório com premissas e memória de cálculo.

COMO USAR BEM

- Use **doze meses** de receitas e despesas reais, não um mês favorável.
- Rode a simulação com **11,3% (cálculo do TCU)** e refaça quando o Senado fixar a alíquota — até lá, trate o percentual como provisório.
- Separe a carteira **por regime do cliente** antes de começar — é o dado que mais muda o resultado.
- Leve o **relatório** (não só o número final) para a reunião com o contador.

SIMULAÇÕES COMENTADAS

Nos conteúdos da série no Instagram **@gustavopacher** publico simulações comentadas com os cenários atualizados a cada mudança de regulamentação — acompanhe e traga o seu caso para a conversa com o seu tributarista e o seu contador.

CAPÍTULO 13

Checklists e matriz de decisão

MATRIZ RÁPIDA

SITUAÇÃO	TENDÊNCIA A INVESTIGAR
Entrante abaixo de R$ 40,5 mil/ano	Permanecer PF como nanoempreendedor; organizar-se para o dia em que ultrapassar o limite.
Autônomo acima do limite, poucas despesas tributadas	PF concentra IBS/CBS + IRPF elevados; simular SUA no Simples.
Escritório do Simples, carteira de pessoas físicas	Manter IBS/CBS no DAS, salvo conclusão diversa da simulação.
Escritório do Simples, clientes corporativos	Testar híbrido; apresentar preço líquido + crédito.
Presumido com folha elevada	Antecipar aumento de carga em 2027; créditos tendem a ser insuficientes; revisar preços.
Relevante receita de sucumbência	Segregar registros; avaliar medida preventiva com o tributarista; acompanhar STJ/STF.

SOCIEDADES DE ADVOGADOS

- Confirmar requisitos do art. 127 (sócios habilitados, objeto exclusivo, atuação direta).
- Inserir cláusula de IBS/CBS em todos os contratos; reequilíbrio nos de êxito.
- Separar honorários, custas, despesas de terceiros e reembolsos.
- Mapear despesas elegíveis e o regime dos fornecedores.
- Atualizar CST 200 / cClassTrib 200052; testar API e certificado.
- Segmentar a carteira por regime do cliente.
- Simular Simples integral × híbrido × presumido com 12 meses.
- Avaliar cancelamento ou manutenção da opção até **20/12/2026**.
- Definir política de distribuição de lucros frente à Lei 15.270.

ADVOGADO PESSOA FÍSICA

- Verificar a receita anual frente ao limite de R$ 40.500.
- Acompanhar o lançamento do sistema simplificado de CNPJ.
- Abrir conta profissional separada; guardar notas de despesas.
- Providenciar certificado digital e domicílio eletrônico.
- Comparar PF × SUA incluindo IRPF, INSS, ISS, DAS e custo contábil.
- Revisar contratos de honorários para IBS/CBS.
- Rodar a simulação e agendar a conversa com o contador.

NÃO ESPERE A ALÍQUOTA FINAL

Cadastros, contratos, códigos, sistemas e simulações **não dependem do percentual que o Senado fixar em dezembro**. Esperar só encurta o prazo.

CAPÍTULO 14

Perguntas frequentes

1. A alíquota de 2027 já está definida?

Não. O TCU calculou 11,3% de referência para a CBS; o Senado tem até 15/12/2026 para fixá-la e o relator sinalizou revisão. Se não houver votação, vale o cálculo do TCU.

2. Preciso de CNPJ para continuar advogando como pessoa física?

A partir de 1º/1/2027, se você for contribuinte (receita acima de R$ 40.500/ano com habitualidade). É cadastro, não empresa.

3. O CNPJ técnico muda meu imposto de renda?

Não. Carnê-leão e DIRPF continuam. O que muda é a incidência de IBS/CBS e a emissão de nota fiscal.

4. Sou recém-formado e faturo pouco. Faço algo agora?

Sim: conta separada, notas de despesas, controle do limite anual e certificado digital. Decisões de estrutura, só com números.

5. Advogado pode ser MEI?

Não. A atividade é vedada ao MEI. A figura aplicável abaixo do limite é a do nanoempreendedor.

6. O Simples acabou?

Não. IBS/CBS podem ficar no DAS ou, por opção semestral, ir para o regime regular.

7. Perdi a janela do híbrido. E agora?

Permanece no Simples integral no 1º semestre de 2027. Próxima janela prevista para março/2027.

8. A sucumbência paga IBS/CBS?

Não está resolvido. No Simples, o STJ (REsp 2.262.105/SC) manteve a verba na base. Fora do Simples, a tese da não incidência tem acolhida em vários tribunais.

9. A folha gera crédito?

Não. Salários, encargos, pró-labore e lucros não são aquisições tributadas.

10. O split payment vai reduzir o que recebo "na hora"?

Em 2027, só se você e o cliente optarem (B2B). A obrigatoriedade é prevista para 2028; planeje o capital de giro para então.

11. Preciso emitir NFS-e nacional já?

ME/EPP do Simples: sim, desde 1º/11/2026. Pessoa física: a partir da obrigatoriedade do CNPJ técnico, em 2027.

12. A retenção de 10% sobre lucros vale para minha SUA no Simples?

A Receita diz que sim; há liminares dizendo que não. Até definição, avalie com o tributarista e planeje a distribuição.

13. Honorários de êxito que receberei em 2028?

Seguem a carga do momento do fato gerador. Preveja cláusula de reequilíbrio.

14. Reembolso entra na base?

Documentado em nome do cliente, não. Faturado em nome do escritório e repassado, sim.

REFERÊNCIAS

Normativos e jurisprudência citados

CONSTITUIÇÃO E LEIS COMPLEMENTARES

- BRASIL. **Emenda Constitucional nº 132**, de 20/12/2023. Altera o Sistema Tributário Nacional.
- BRASIL. **Lei Complementar nº 214**, de 16/1/2025. Institui IBS, CBS e IS — em especial arts. 4º, 21, 26, 47, 127, 349–353.
- BRASIL. **Lei Complementar nº 227**, de 13/1/2026. Comitê Gestor do IBS; processo administrativo; alterações à LC 214.
- BRASIL. **Lei Complementar nº 123**, de 14/12/2006 (Simples Nacional), art. 14 e art. 18-A, § 1º (limite do MEI).
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 406**, de 31/12/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º (ISS fixo das sociedades uniprofissionais).

LEIS ORDINÁRIAS E REGULAMENTOS

- BRASIL. **Lei nº 15.270**, de 26/11/2025. Isenção do IRPF até R$ 5 mil; retenção de 10% sobre lucros e dividendos; IRPFM (arts. 6º-A, 16-A e 16-B da Lei 9.250/95).
- BRASIL. **Lei nº 13.105**, de 16/3/2015 (CPC), art. 85, §§ 14 e 15. **Lei nº 8.906**, de 4/7/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 15–21. **Decreto-Lei nº 5.452/1943** (CLT), arts. 2º, 3º e 9º. **Lei nº 8.212/1991**, art. 22.
- CFOAB. **Provimento nº 112/2006** (sociedades de advogados); **Provimento nº 169/2015** (contrato de associação); Regulamento Geral do EAOAB, arts. 37–39.
- BRASIL. **Decreto nº 12.955**, de 29/4/2026 (Regulamento da CBS) e **Decreto nº 13.075**, de 2026 (prorroga para 1º/1/2027 a inscrição no CNPJ e emissão de documentos fiscais por pessoas físicas).
- CGIBS. **Resolução nº 6**, de 30/4/2026 (Regulamento do IBS); **Resolução nº 14**, de 29/7/2026 (estimativa de arrecadação; alíquota conjunta de 27,91%).
- RFB/CGIBS. **Ato Conjunto nº 4/2026** (campos de IBS/CBS nos documentos fiscais a partir de 3/8/2026); Comunicado Conjunto de 26/6/2026 (prorrogação do CNPJ de pessoas físicas; sistema simplificado em nov/2026).
- CGSN. **Resolução nº 186**, de 9/4/2026 (opção pelo Simples e pelo regime regular de IBS/CBS em 2027); **Resolução nº 189/2026** (revogada); **Resoluções nº 190 e 191**, de 4/8/2026 (NFS-e nacional obrigatória em 1º/11/2026); **Resolução nº 194**, de 25/9/2026 (prorrogação de prazos; cancelamento da opção até 20/12/2026).

JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA

- STJ. **REsp 2.262.105/SC**, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16/6/2026, DJEN 25/6/2026 (sucumbência na base do ISS/Simples).
- STJ. **REsp 2.261.019/SC**, decisão monocrática, Min. Teodoro Silva Santos (mesmo sentido).
- TCU. **TC 006.529/2026-7** (alíquota de referência da CBS para 2027: 11,3%).
- BRIGAGÃO, Gustavo. ConJur, 1º/7/2026. SOUZA JR., Antonio Carlos de. Revista APET nº 51. IAB, Indicação 106/2025 (não incidência sobre a sucumbência).

ENCERRAMENTO

Método, não improviso.

A reforma desloca a advocacia de um modelo cumulativo, muitas vezes baseado em ISS fixo, para um IVA sobre o valor agregado. A redução de 30% é conquista legítima da advocacia, mas não elimina o aumento nominal nem o impacto sobre o caixa. O desafio é estrutural — a folha não gera crédito — e a resposta precisa reunir planejamento tributário, contratos, estratégia comercial, tecnologia e gestão.

SETE PASSOS PARA 2026–2027

1. Formar o grupo interno · 2. Levantar doze meses de receitas e despesas · 3. Segmentar clientes por regime · 4. Simular carga e créditos · 5. Revisar contratos · 6. Testar sistemas e NFS-e · 7. Documentar a decisão com o tributarista e o contador.

SOBRE O AUTOR

Gustavo Pacher é advogado tributarista, com atuação em direito tributário empresarial, planejamento na transição da reforma e defesa de honorários da advocacia. Palestrante sobre Reforma Tributária, inovação e estratégia para escritórios e empresas.

📷 Instagram: **@gustavopacher** — série sobre a Reforma na advocacia

🔗 Contato e materiais: **www.hmpadvocacia.com.br**

Aviso. Esta cartilha tem finalidade exclusivamente didática. Não constitui parecer, consultoria ou recomendação e não deve ser utilizada, isoladamente, para a tomada de qualquer decisão. A legislação da reforma tributária está em constante alteração; cada caso exige avaliação individualizada por profissional jurídico e contábil.

Edição pessoal · Santa Catarina · Novembro de 2026 · Fechamento em 7/11/2026